

OPĆINSKI SUD U OSIJEKU

Predsjednica suda

PREDMET: Su-1717/2025

U VEZI: Pp Prz-74/2025 (naredba za pretragu od 9. lipnja 2025.; arhivirano 10. srpnja 2025.)

PODNOŠITELJ:

Andrija Glavaš

OIB: 25041200286

Adresa: Primorska 5, 31000 Osijek

E-pošta: aglavas11@gmail.com

Telefon: 098/969-5609

PONOVLJENI ZAHTEJEV ZA UVID I PRESLIKAVANJE SPISA Pp Prz-74/2025

(primarno puni uvid; podredno djelomični uvid uz in camera pregled predsjednice)

1. UVOD I ČINJENIČNI OKVIR

Spis Pp Prz-74/2025 odnosi se na prekršajnu naredbu za pretragu moga doma i drugih prostora od 9. lipnja 2025., izdanu na zahtjev PU OBŽ. Naredba je zasnovana na Prekršajnom zakonu (institut hitnog izvođenja dokaza - pretraga) uz upućivanje na ZKP (pretraga i način izvršenja), te propisuje vođenje zapisnika, izdavanje potvrda za oduzete predmete i dostavu sudu u roku od tri dana. Protiv naredbe žalba nije dopuštena.

Spis je 10. srpnja 2025. arhiviran. U kaznenom predmetu koji je proizašao iz ove pretrage isti se akti koriste kao dokazna osnova; radi pripreme obrane trebam uvid.

2. PRAVNA OSNOVA

2.1 Opravdani interes i razgledavanje spisa nakon završetka (PZ čl. 150 st. 1-3)

Kao adresat provedene mjere (pretrage doma) imam očit opravdani interes za uvid i preslike "jezgre" spisa. Po čl. 150 st. 1 Prekršajnog zakona sud može dopustiti razgledavanje i preslikavanje "svakomu drugom" s opravdanim interesom; eventualna uskrata mora biti obrazložena, a o uskrati se sastavlja službena bilješka koja se prilaže u spis (st. 2-3).

2.2 Nadležnost predsjednice suda (PZ čl. 150 st. 4)

Budući da je spis Pp Prz-74/2025 arhiviran, o dopuštenju uvida odlučuje predsjednica suda (ne postupajuća sutkinja). Molim da predsjednica suda – nakon in camera pregleda – odobri uvid i preslike uz zaštitne mjere (ukoliko je potrebno) ili, ako se (djelomično) uskraćuje, donese formalno rješenje s taksativno navedenim razlozima i pravnom osnovom, uz službenu bilješku o uskrati (PZ 150/2-4).

Odbijenica od 3. 9. 2025. (Pp Prz-74/2025-7), potpisana od postupajuće sutkinje, ne može zamijeniti odluku predsjednice suda u smislu PZ čl. 150 st. 4, budući da je spis arhiviran.

Činjenice iz same Naredbe potvrđuju da je (i) izvršenje povjereno po ZKP 247-260, (ii) zapisnik o pretrazi morao biti dostavljen sudu u roku od tri dana te (iii) da je spis dostavljen u Arhiv.

2.3 Smisljena primjena ZKP na hitne radnje (PZ čl. 159 st. 5) i uvid u zapisnik (ZKP čl. 184 st. 5)

Za naredbu/pretragu u prekršajnom okviru primjenjuju se ZKP standardi. To uključuje pravo okrivljenika/branitelja na pravodoban uvid barem u zapisnik o hitnoj radnji najkasnije u roku od 30 dana (ZKP 184/5), te mogućnost zaštite tajnih podataka mjerama redakcije/izdvajanja u posebni omot. Rok je protekao 9. srpnja 2025., pa se uvid u zapisnik o hitnoj radnji ne može više odgađati.

Kako je naredba izdana po PZ 159, a izvršenje upućuje na ZKP 247-260, tražim primjenu ZKP 184/5 (uvid u zapisnik) uz zaštitne mjere (ukoliko su potrebne) prema ZKP (vidi i 2.4).

2.4 Tajnost izvida nije apsolutna prema adresatu mjere (ZKP 183 i 206.f)

Tajnost izvida (ZKP 206.f) ne isključuje parcijalni uvid adresatu već provedene sudske mjere. ZKP institut uvida (ZKP 183) predviđa zaštitne mehanizme (anonimizacija, izdvajanje u posebni omot, upozorenje o čuvanju tajnosti), koji su blaže mjere od potpune zabrane uvida. Stoga molim da predsjednica suda provede in camera pregled kompletnog spisa i primijeni blaže mjere, umjesto apsolutne uskrate.

3. ZAHTJEVI

3.1 Primarni zahtjev - PUNI uvid i preslike sljedećih akata iz Pp Prz-74/2025:

1. obrazloženi zahtjev PU OBŽ (NK-214-05/25-01/1155) s prilogima, u dijelu potrebnom za razumijevanje vjerojatnog razloga (nexus) i razmjernosti mjere,
2. obrazloženje suda o izdavanju naredbe,

3. zapisnik o pretrazi i svi prilozi (foto-elaborat u izvornom digitalnom obliku - JPEG/RAW - ako se nalazi u spisu; potvrde o privremenom oduzimanju, popis prisutnih službenika, eventualne napomene o vremenu i načinu izvršenja).

3.2 Podredno - djelomični uvid uz zaštitne mjere, ali tek nakon in camera pregleda:

- redakcija osjetljivih podataka (npr. identitet mogućeg dojavljivača, operative metode) i/ili izdvajanje u posebni omot,
- nadzirani uvid u prostorijama suda i izdavanje anonimiziranih preslika "jezgre" iz toč. 3.1,
- moja pisana obveza čuvanja tajnosti (Izjava o čuvanju tajnosti - prilog),
- vremensko ograničenje eventualne uskrate i precizno navođenje pravne osnove za svaku redakciju.

3.3 Subsidiarno - ako neposredan uvid zasad nije moguć:

Predlažem da se "jezgra" dokumentacije iz toč. 3.1. (uz eventualne redakcije) službeno dostavi kaznenom sudu/DORH-u radi sudske kontrole zakonitosti mjere i da mi se omogući uvid kroz kazneni spis.

3.4 Molba za formalno rješenje

Molim da se o ovom zahtjevu odluči formalnim rješenjem (ne dopisom), s kratkim obrazloženjem i poukom, te uz taksativno navođenje eventualno uskraćenih/anonimiziranih dijelova, njihove pravne osnove i roka ograničenja; uz sastavljanje službene bilješke sukladno PZ 150/3.

4. HITNOST I ROK

Radi pripreme obrambenih podnesaka (prijedlog za izdvajanje dokaza i dr.) i zakazanih procesnih koraka u kaznenom predmetu, molim žurno odlučivanje u roku od 5 dana.

5. PRILOZI

- Odbijenica/obavijest od 3. 9. 2025. (Pp Prz-74/2025-7)
- Ispis statusa e-Predmeta (Pp Prz-74/2025 - arhiviran 10. 7. 2025.)
- Izjava o čuvanju tajnosti (potpisana)

U Osijeku, 04.09.2025

Andrija Glavaš

